

RECURSO CÍVEL Nº 5065327-89.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: CRISTIANE CARDOSO LEMOS (AUTOR)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. PERCEBIMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE INDEPENDENTEMENTE DE COMPROVAÇÃO ATRAVÉS BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS E DO VEÍCULO PRÓPRIO OU COLETIVO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA PROCEDENTE EM PARTE. RECURSO DA PARTE RÉ. PRECEDENTE 8TR Nº 0035771-51.2018.4.02.5162. PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE, É SUFICIENTE A DECLARAÇÃO DO SERVIDOR QUE ATESTE A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE, NOS TERMOS DOS ARTS. 1º E 6º DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.165/2001, INDEPENDENTEMENTE DE O TRANSPORTE UTILIZADO PARA O DESLOCAMENTO ENTRE A RESIDÊNCIA E O TRABALHO E VICE-VERSA SER PRÓPRIO OU COLETIVO, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS EFETIVAMENTE REALIZADAS COM O DESLOCAMENTO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA TNU. TEMA 150. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO AO MESMO, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos e na forma da fundamentação supra. Condeno o recorrente em honorários que ora arbitro em 10% sobre o valor da causa. Referendada a decisão, intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de março de 2025.

5065327-89.2024.4.02.5101

510015582799 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5065327-89.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: CRISTIANE CARDOSO LEMOS (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela UNIÃO em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar a ré a conceder auxílio-transporte a parte autora para o deslocamento entre sua residência e o local de trabalho e vice-versa, independentemente de comprovação de despesas e do veículo utilizado.

O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

" Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/1995, aplicável por força do art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Inicialmente, rejeito as preliminares de ausência de **renúncia expressa**, que consta das declarações firmadas na peça vestibular (Evento 1, INIC1, fl. 16), firmada por advogado com poderes específicos, assim como a alegação de **incorreção do valor da causa**, adequado ao benefício econômico pretendido e, por fim, a **impugnação à gratuidade de justiça**, vez que o benefício foi indeferido nos presentes autos (Evento 3).

Da Prescrição

Nos termos da jurisprudência do STJ, a prescrição da pretensão de direito material em face da Fazenda Pública, seja ela Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, tem prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data da lesão, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida ente a Administração Pública e o particular (AgRg no Recurso Especial nº 1.006.937/AC, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15.04.2008, DJ 30.06.2008).

Assim, estão prescritas as parcelas que se venceram antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.

Do Mérito

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de recebimento de auxílio-transporte independentemente de comprovação das despesas ou do veículo que o servidor público utilizar (individual/particular ou coletivo).

A questão dispensa maiores digressões, eis que, segundo o entendimento já pacificado do Superior Tribunal de Justiça, não há vedação no pagamento de auxílio-transporte a servidor que use veículo próprio para os deslocamentos de casa para o trabalho e do trabalho para casa, além de não haver necessidade de o servidor comprovar os gastos com tais deslocamentos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO. ART. 1º DA MP N. 2.165-36/2001. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NESTE E. STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o auxílio-transporte tem por fim o custeio de despesas realizadas pelos servidores públicos com transporte, através de veículo próprio ou coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual, relativas aos deslocamentos entre a residência e o local de trabalho e vice-versa.

2. Agravo interno não provido.

(STJ, AINTARESP 1.124.998, Relator Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, publicação em DJe de 14/11/2017.) (grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO BILHETE DE PASSAGEM. JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA 7/STJ.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, o auxílio-transporte tem por fim o custeio de despesas realizadas pelos servidores públicos com transporte, mediante veículo próprio ou coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual, relativas aos deslocamentos entre a residência e o local de trabalho e vice-versa.

2. O art. 6º da Medida Provisória 2.165-36/2001 apenas exige que o servidor ateste a realização das despesas de deslocamento, presumindo a veracidade da declaração por ele firmada, sob pena de responsabilidade civil, criminal e administrativa.

3. Logo, o entendimento dado pelo Tribunal a quo à Orientação Normativa 3/06 do MPOG, limitando a fruição do auxílio-transporte à comprovação prévia das despesas realizadas com locomoção do servidor, extrapolou o poder de regulamentar a MP 2.165-36, estipulando exigência não prevista em lei.

4. No tocante à justiça gratuita, o Tribunal de origem, com apoio no conjunto fático-probatório consignou: "Os peticionantes, com rendimentos inferiores a cinco salários mínimos, afirmam que não estão em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, restando tal assertiva, não efetivamente rebatida pela parte ré, suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária".

5. Logo, é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, a qual busca afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 7/STJ.

6. Por fim, constata-se que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

(STJ, RESP 1.592.866, Relator Herman Benjamin, Segunda Turma, publicação em DJe de 18/4/2017.)

(grifo nosso).

A Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, também já decidiu sobre a matéria controvertida ora em discussão, no julgamento do Tema 150 do representativo de controvérsia:

“Para concessão do auxílio-transporte, é suficiente a declaração do servidor que ateste a realização das despesas com transporte, nos termos dos arts. 1º e 6º da Medida Provisória n. 2.165/2001, independentemente de o transporte utilizado para o deslocamento entre a residência e o trabalho e vice-versa ser próprio ou coletivo, não havendo necessidade de prévia comprovação das despesas efetivamente realizadas com o deslocamento.”

Quanto ao início do pagamento, destaco que o art. 6º da MP dispõe que a concessão do auxílio far-se-á mediante declaração. Portanto, evidencia-se que o pagamento ocorreria, após o requerimento administrativo, não sendo devido de forma automática.

Essa era a lógica do regramento legal, a qual excetuava o custeio das despesas efetuadas com transporte seletivo ou especial. Isso porque o custeio do auxílio, via de regra, dar-se-ia considerando a despesa realizada com transporte coletivo comum, bastando para tal, a apresentação da declaração. Vejamos:

“Art. 1º Fica instituído o Auxílio-Transporte em pecúnia, pago pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, excetuadas aquelas realizadas nos deslocamentos em intervalos para repouso ou alimentação, durante a jornada de trabalho, e aquelas efetuadas com transportes seletivos ou especiais”.

“Art. 6º A concessão do Auxílio-Transporte far-se-á mediante declaração firmada pelo militar, servidor ou empregado na qual ateste a realização das despesas com transporte nos termos do art. 1º.

§ 1º Presumir-se-ão verdadeiras as informações constantes da declaração de que trata este artigo, sem prejuízo da apuração de responsabilidades administrativa, civil e penal.

§ 2º A declaração deverá ser atualizada pelo militar, servidor ou empregado sempre que ocorrer alteração das circunstâncias que fundamentam a concessão do benefício.”

A jurisprudência, ao reconhecer a verba do auxílio transporte como verba *propter laborem*, reconheceu seu pagamento, também, aos que se deslocavam com veículo particular, uma vez que, em regra é presumível a necessidade de deslocamento. Contudo, não se pode perder de perspectiva que o regramento se dá para todo o serviço público federal, logo, abrange cidades grandes, médias e pequenas, com características bem diferentes de deslocamento.

O militar, servidor ou funcionário que faz o deslocamento com veículo particular, a despeito de não realizar despesas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual, incorre igualmente em despesas de deslocamento.

Ressalto que o desfrute do auxílio transporte só ocorre com o requerimento, especialmente porque realizado desconto de 6% sobre o vencimento do servidor (artigo 2º da MP 2.165-36/2001), razão pela qual indispensável o requerimento, no qual devem ser especificadas as despesas com o deslocamento.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. AUXÍLIO-TRANSPORTE. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.162-36/2001. INDEVIDA EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO USO DE TRANSPORTE COLETIVO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE TRF. MANDADO

DE SEGURANÇA QUE NÃO É SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1- O auxílio-transporte tem por fim o custeio de despesas realizadas pelos servidores públicos com transporte, mediante veículo próprio ou coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual, relativas aos deslocamentos entre a residência e o local de trabalho e vice-versa. 2 - O art. 6º da Medida Provisória 2.165-36/2001 **apenas exige que o servidor ateste a realização das despesas de deslocamento, presumindo a veracidade da declaração firmada**, sob pena de responsabilidade civil, criminal e administrativa. 3 - Então, carece de base legal a instituição, por regulamento, da obrigação do servidor de comprovar deslocamento através de transporte coletivo como requisito para recebimento do benefício de Auxílio-Transporte. (...) (TRF1 - Processo AMS 0028699-74.2007.4.01.3400 - Relator : João César Otoni de Matos - Publicado em 0/10/2018)

Logo, não haveria como se reconhecer o pagamento retroativo do auxílio sem a manifestação da parte autora administrativamente no sentido de postular o benefício e arcar com o desconto.

Cumpra-se destacar que o desconto de 6% (seis por cento) está previsto no artigo 2º da MP 2.165/01, o qual assim preceitua:

“Art. 2º O valor mensal do Auxílio-Transporte será apurado a partir da diferença entre as despesas realizadas com transporte coletivo, nos termos do art. 1º, e o desconto de seis por cento do:

(...)

II - vencimento do cargo efetivo ou emprego ocupado pelo servidor ou empregado, ainda que ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial;

(...)

§ 2º O valor do Auxílio-Transporte não poderá ser inferior ao valor mensal da despesa efetivamente realizada com o transporte, nem superior àquele resultante do seu enquadramento em tabela definida na forma do disposto no art. 8º.” (sem grifos no original)

A lei impõe, assim, uma participação do servidor no custeio do transporte.

Nesse sentido a jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de realização desse desconto, haja vista a legalidade da norma em questão:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUBSÍDIO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO-VEDAÇÃO. MP N. 2.165-36/2001. DESCONTO. POSSIBILIDADE. USO DE VEÍCULO PRÓPRIO OU COLETIVO. I - A demanda trata da possibilidade dos servidores substituídos da parte autora perceberem, cumulativamente com o subsídio, verba de auxílio-transporte, sem o desconto de 6% sobre os respectivos subsídios, mesmo para aqueles que se utilizam de veículo próprio para efetuar o deslocamento “residência-trabalho-residência”. II - Não há ofensa ao art. 535 do CPC/1973, quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. III - O auxílio-transporte pago aos servidores públicos da União, instituído pela MP n. 2.165-36, de 23 de agosto de 2001, tem natureza indenizatória, o que autoriza o cúmulo com o pagamento de subsídio. IV - A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que o auxílio-transporte tem a finalidade de custear as despesas realizadas pelos servidores públicos com transporte para deslocamentos entre a residência e o local de trabalho, e vice-versa, sendo devido a quem utiliza veículo próprio ou coletivo. Precedentes: AgInt no REsp 1455539/RS, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF da 3ª REGIÃO), DJe 18/8/2016; AgRg no REsp 1.567.046/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 2/2/2016; e AgRg no AREsp 471.367/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 22/4/2014. V - **O valor do auxílio-transporte deve ser apurado a partir da diferença entre as despesas realizadas com transporte próprio ou coletivo, e o desconto de seis por cento sobre o vencimento - que deve ser entendido de maneira genérica, englobando ambas as formas de remuneração (vencimento básico e subsídio) -, previsão dos artigos 1º e 2º, II, da MP n. 2.165-36/2001.** VI - Não há se falar em direito adquirido de servidor público a regime jurídico a que o desconto recaia sobre vencimento pretérito, não mais vigente, podendo as parcelas que compõem a sua remuneração ser alteradas quando da reestruturação da carreira, desde que preservado o valor real da remuneração. Precedentes: AgRg no AREsp 65.621/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 11/4/2016; AgRg no RMS 50.082/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 24/5/2016. VII - Pedido específico quanto ao reconhecimento do direito sem qualquer desconto a título de participação no custeio

do benefício. Forçoso reconhecer as balizas estabelecidas pelo próprio autor, aos limites objetivos da lide, a se concluir pela sua improcedência. VII - Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1598217/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA STJ, julgado em 13/12/2018, DJe 05/02/2019)

Impõe-se, por conseguinte, o acolhimento em parte do pleito.

Por fim, não há falar-se em antecipação dos efeitos da tutela, por não restar demonstrada a urgência do caso concreto.

III - DISPOSITIVO

Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, **JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS** para condenar a União a pagar o benefício de auxílio-transporte à parte autora, independentemente de comprovação das despesas ou do veículo utilizado (individual/particular ou coletivo), mediante o desconto contido no § 2º, art. 2º, da MP nº 2.165- 36/2001.

Fica desde já permitida — em futuro cumprimento da presente sentença — a compensação de qualquer quantia comprovadamente paga na esfera administrativa e que envolva o objeto da presente lide, sem que isso implique violação da coisa julgada.

Após embargos de declaração houve acolhimento para modificação parcial do dispositivo:

Portanto, **ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO**, conferindo-lhes efeitos infringentes, para integrar a sentença do Evento 18 por meio da fundamentação acima exposta e modificar seu dispositivo, que passa a ter a seguinte redação:

Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, **JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS** para condenar a União a pagar o benefício de auxílio-transporte à parte autora, desde a data da citação, independentemente de comprovação das despesas ou do veículo utilizado (individual/particular ou coletivo), mediante o desconto contido no § 2º, art. 2º, da MP nº 2.165- 36/2001. Condeno, ainda, ao pagamento dos valores vencidos, observada a prescrição quinquenal.

Aduz a parte ré que, ante o poder regulamentar inerente à Administração Pública, nada impede que cada Força Armada, com o fito de proteger o erário, edite atos normativos que esmiúcem a legislação indicada para melhor aplicá-la, assim, na hipótese de ter havido a correta formulação do requerimento por parte da demandante, esta deixou de receber os valores por não preencher todos os requisitos para a concessão do auxílio em testilha.

VOTO

Quanto ao mérito, esta Turma já exarou posicionamento nos termos do precedente nº 0035771-51.2018.4.02.5162, de relatoria da Dra Daniella Motta, julgado na sessão de 08/11/2019. Segue trecho do julgado:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. AUXÍLIO TRANSPORTE. RESTABELECIMENTO. DESPESAS COM DESLOCAMENTO. TRAJETO RESIDÊNCIA-TRABALHO-RESIDÊNCIA. VEÍCULO PRÓPRIO. MP N.º 2.165-36/01 NÃO LIMITA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO À DISTÂNCIA PERCORRIDA E NEM CONDICIONA À COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM TRANSPORTE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADA NA TNU. TEMA 150. TERMO A QUO DOS ATRASADOS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO AJUIZAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
(...)

I - DO AUXÍLIO-TRANSPORTE:

O Auxílio Transporte fora instituído pela Medida Provisória nº 1.783 de 13.01.1999 e suas posteriores reedições, encontrando-se atualmente normatizado pela Medida

Provisória nº 2.165-36 de 23.08.2001, que especifica de forma pormenorizada as suas hipóteses de concessão. Trata-se de verba indenizatória que visa compensar o trabalhador, servidor, militar as despesas de transporte. Vejamos:

Art. 1º Fica instituído o Auxílio-Transporte em pecúnia, pago pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, excetuadas aquelas realizadas nos deslocamentos em intervalos para repouso ou alimentação, durante a jornada de trabalho, e aquelas efetuadas com transportes seletivos ou especiais.

(...)

Art. 2º O valor mensal do Auxílio-Transporte será apurado a partir da diferença entre as despesas realizadas com transporte coletivo, nos termos do art. 1º, e o desconto de seis por cento do:

I - soldo do militar;

II - vencimento do cargo efetivo ou emprego ocupado pelo servidor ou empregado, ainda que ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial;

III - vencimento do cargo em comissão ou de natureza especial, quando se tratar de servidor ou empregado que não ocupe cargo efetivo ou emprego.

§ 1º Para fins do desconto, considerar-se-á como base de cálculo o valor do soldo ou vencimento proporcional a vinte e dois dias.

§ 2º O valor do Auxílio-Transporte não poderá ser inferior ao valor mensal da despesa efetivamente realizada com o transporte, nem superior àquele resultante do seu enquadramento em tabela definida na forma do disposto no art. 8º.

§ 3º Não fará jus ao Auxílio-Transporte o militar, o servidor ou empregado que realizar despesas com transporte coletivo igual ou inferior ao percentual previsto neste artigo.

Art. 6º. A concessão do Auxílio-Transporte far-se-á mediante declaração firmada pelo militar, servidor ou empregado na qual ateste a realização das despesas com transporte nos termos do art. 1º.

(...)

Art. 8º A concessão do Auxílio-Transporte dar-se-á conforme o disposto em regulamento, que estabelecerá, ainda, o prazo máximo para a substituição do Vale-Transporte pelo Auxílio-Transporte em pecúnia, condicionado seu pagamento inicial à apresentação da declaração de que trata o art. 6º."

Conforme podemos observar, a MP não faz qualquer tipo de restrição quanto à distância percorrida no trajeto residência-trabalho e nem delimita a concessão do auxílio à comprovação das despesas efetuadas.

A Turma Nacional de Uniformização, no julgamento PEDILEF n.º 0513572-79.2015.4.05.8013, publicado em 10/11/2016, decidiu ser devida a concessão do pagamento de auxílio transporte por deslocamento de residência ao trabalho a servidor público, com veículo próprio, mesmo sem a comprovação prévia das despesas realizadas. Fixou-se a tese que, para a concessão do benefício, é necessária a declaração do servidor que ateste a realização das despesas com o transporte, nos termos da MP n.º 2.165/2001, independentemente de o transporte utilizado para o deslocamento entre a residência e o trabalho e vice-versa ser próprio ou coletivo. Vejamos:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (RI/TNU, ART. 17, VII). ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. AUXÍLIO TRANSPORTE. VEÍCULO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DA DESPESA. DESNECESSIDADE. INCIDENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

A controvérsia cinge-se em saber se o servidor público (militares, servidores do Poder Executivo Federal, inclusive suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista) possui direito ao recebimento do auxílio-transporte, de que trata o art. 1º da MP 2.165-35/2001, utilizando veículo próprio, independentemente de prova de utilização de meio de transporte e/ou documentação comprobatória de despesas para o deslocamento ao trabalho.

De acordo com o artigo 1º, da Medida Provisória 2.165/2001: "Fica instituído o Auxílio-Transporte em pecúnia, pago pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo

municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, excetuadas aquelas realizadas nos deslocamentos em intervalos para repouso ou alimentação, durante a jornada de trabalho, e aquelas efetuadas com transportes seletivos ou especiais."

O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação do suso citado dispositivo legal, firmou jurisprudência no sentido de que o servidor público que se utiliza de veículo próprio para se deslocar da residência ao serviço e vice-versa também faz jus ao recebimento do auxílio-transporte, dentre vários, cabe citar: AgRg no REsp 1418492/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 03/11/2014; STJ, SEGUNDA TURMA, AgRg no AREsp 436999/PR, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 27/03/2014; AgRg no REsp 1143513/PR, 5ª Turma, Rel. Des. Conv. Marilza Maynard, julgado em 05/02/2013).

Desta feita, o auxílio-transporte configura uma vantagem pecuniária do tipo propter laborem, isto é, relacionada à necessidade dos servidores de se locomoverem para o efetivo exercício de suas funções, sendo seu vetor a realização da despesa de transporte com o deslocamento atinente ao serviço e cabendo à Administração o custeio de parte dos gastos realizados com este deslocamento.

Nos termos do Art.6º da Medida Provisória n. 2.165-36/2001 a concessão do benefício será assegurada ao servidor mediante declaração por ele firmada atestando a realização de despesas com transporte. Tal declaração gozará de presunção de veracidade, sem prejuízo de apuração de responsabilidade administrativa, civil e penal em caso de indícios de fraude.

Ressalte-se que não há dispositivo legal expresso exigindo a comprovação de gastos específicos, mediante a apresentação de bilhetes, por exemplo, para o pagamento do auxílio-transporte, de forma que tal cobrança, por si só, ofenderia ao princípio da legalidade.
(...)

Em sendo assim, para o pagamento do auxílio-transporte é suficiente a declaração do servidor, nos termos do Art.6º da Medida Provisória n. MP 2.165-35/2001, como bem acentuado no acórdão recorrido ao julgar os Embargos de Declaração opostos naquela instância, sendo razoável a fixação do critério de cálculo da forma como foi efetuada, pois inclusive determinou o desconto de desconto de 6% do vencimento do cargo efetivo do servidor, nos termos da MP nº 2.165-35/2001;

De fato, o art. 2º do suso mencionado diploma legal determina que "O valor mensal do Auxílio-Transporte será apurado a partir da diferença entre as despesas realizadas com transporte coletivo, nos termos do art. 1º, e o desconto de seis por cento do: I - soldo do militar; II - vencimento do cargo efetivo ou emprego ocupado pelo servidor ou empregado, ainda que ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial; III - vencimento do cargo em comissão ou de natureza especial, quando se tratar de servidor ou empregado que não ocupe cargo efetivo ou emprego".

Neste julgamento foi fixada a seguinte tese no tema 150:

"Para concessão do auxílio-transporte, é suficiente a declaração do servidor que ateste a realização das despesas com transporte, nos termos dos arts. 1º e 6º da Medida Provisória n. 2.165/2001, independentemente de o transporte utilizado para o deslocamento entre a residência e o trabalho e vice-versa ser próprio ou coletivo, não havendo necessidade de prévia comprovação das despesas efetivamente realizadas com o deslocamento."
(...)

Deste modo, considerando que a sentença de primeiro grau foi proferida de acordo com o entendimento desta Turma Recursal, não há o que prover no recurso.

Pelo exposto, VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO AO MESMO, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos e na forma da fundamentação supra. Condene o recorrente em honorários que ora arbitro em 10% sobre o valor da causa. Referendada a decisão, intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem.